

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32694 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 29.10.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente

TRA

Parte_1

[...] (*P.IVA_1*), quale mandataria di *Parte_2*

rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia BALIVA e Marco BALIVA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Carlo Poma n. 4, per procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo;

ricorrenti

E

Controparte_1

(*P.IVA_2*), in persona del

socio accomandatario e legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall'avv. Federica CORTE-COI, con domicilio telematico, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

resistenti

Controparte_2

in persona del legale rappresentante p.t., quale cessionaria del credito, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ercole (con domicilio telematico), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via in Arcione n. 71, per

procura allegata alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata in data 3.5.2023;

intervenuto

Oggetto: Risoluzione contrattuale e pagamento somma.

CONCLUSIONI

All'udienza del 29.10.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., *Parte_1* quale mandataria di [...] *Parte_2*

Pt_2 deduceva che tra *Pt_2* e *Controparte_3* era stato stipulato, in data 27.2.2007, un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile sito nel Comune di San Vendemiano, per il corrispettivo complessivo di € 821.308,00 più imposta, suddiviso in 180 canoni mensili, con facoltà di acquisto per l'utilizzatore, al termine del periodo, mediante pagamento del prezzo di opzione nella misura stabilita in contratto;

che, in pari data, *Pt_2* procedeva all'acquisto dell'immobile, conferendo contestualmente alla *CP_3* mandato senza rappresentanza per la progettazione, esecuzione e destinazione delle opere di ultimazione sull'immobile di proprietà della banca ed oggetto del contratto di locazione finanziaria, per un costo non superiore ad € 237.100,00 più imposte;

che le parti convenivano altresì, all'art. 9 del contratto di locazione finanziaria, che le anticipazioni sostenute dalla *Parte_2* nel corso dell'esecuzione dei lavori, relative ai pagamenti agli appaltatori degli stati di avanzamento lavori, avrebbero comportato, a partire dal 01.03.2007, l'emissione trimestrale di fatture per oneri di prelocazione, calcolati applicando il tasso Euribor 3ml rilevato sul Sole 24 ore, maggiorato di 2,5 punti;

che, ultimati i lavori in data 22.10.2007, le parti rideterminavano la durata e il corrispettivo del contratto una prima volta in data 27.5.2009 e, nuovamente, in data

12.12.2012, prevedendo al 30.6.2027 la data di scadenza dell'ultimo canone e facoltà di acquisto al termine del periodo;

che, a seguito dell'inadempimento della società resistente al pagamento di 18 canoni mensili (con scadenza dall'1.7.2018 all'1.12.2019), la ricorrente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista in contratto, comunicava l'avvenuta risoluzione del contratto con raccomandata AR del 15.11.2019, intimando altresì la riconsegna dell'immobile e il pagamento dei canoni morosi sino alla risoluzione;

che, con l'art. 8 delle condizioni generali, le parti avevano altresì stabilito convenzionalmente la misura degli interessi di mora.

Concludeva quindi chiedendo: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis 1) accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria di cui in narrativa, per inadempimento dell'utilizzatore, in virtù della clausola risolutiva espressa, condannare la Controparte_4 al rilascio in favore di Parte_1 delle unità immobiliari site in COMUNE DI SAN VENDEMIANO, Via Alcide De Gasperi, porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale denominato ZENIT 2, costituite da due unità censite al Catasto di detto Comune Sezione Urbana A al foglio 5 particella 1279 sub 38 categoria D/4, PS1-T, e al foglio 5 particella 1279 sub 28 Categoria C/6, PS1, meglio descritte in narrativa, libere da cose e persone anche interposte 2) in subordine, risolvere il contratto di locazione finanziaria di cui in premessa, per inadempimento, fatto e/o colpa dell'utilizzatore e per l'effetto condannare quest'ultimo al rilascio in favore della Parte_1 delle unità immobiliari site in COMUNE DI SAN VENDEMIANO, Via Alcide De Gasperi, porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale denominato ZENIT 2, costituite da due unità censite al Catasto di detto Comune Sezione Urbana A al foglio 5 particella 1279 sub 38 categoria D/4, PS1-T, e al foglio 5 particella 1279 sub 28 Categoria C/6, PS1, meglio descritte in narrativa, libere da cose e persone, anche interposte; 3) condannare la Controparte_4 al pagamento della somma complessiva di € 92.251,86 relativa ai canoni morosi fino alla data di*

risoluzione, e fatture di spese, oltre interessi di mora al tasso convenzionale (8 punti oltre l'EURIBOR), dalle scadenze dei canoni al soddisfo, oltre all'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c., o in subordine ex art. 2041 c.c., dalla data di risoluzione all'effettivo rilascio, calcolata moltiplicando il canone mensile pattuito per il numero dei mesi intercorrenti tra la data di risoluzione e l'effettivo rilascio, con interessi dal fatto al soddisfo. Con riserva di agire con separato giudizio, ai sensi dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto per l'eventuale risarcimento del danno determinato dalla minusvalenza rispetto ai parametri contrattuali, generatasi con la rivendita del bene, una volta restituito, secondo le modalità indicate nella lettera di risoluzione, in applicazione di quanto disposto dalla Legge n. 124/2017 commi 138 e 139. Con vittoria di spese, competenze ed onorari"

Si costituiva la società CP_3 deducendo l'illegittimità delle pattuizioni contrattuali per indeterminatezza della clausola di indicizzazione e usurarietà del tasso di mora, con un conseguente proprio credito superiore all'importo dei canoni non versati.

Concludeva quindi chiedendo: *"In via principale Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. Spese e compensi di causa interamente rifiutati"*.

Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., respinta l'istanza di CTU, in data 3.5.2023 interveniva, ex art. 111 c.p.c., Controparte_2 quale cessionaria del credito, aderendo integralmente alle domande svolte dalla ricorrente Pt_2 .

La causa era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e replica scaduti in data 20.1.2025.

<<<< >>>>

Non è in contestazione il rapporto contrattuale instaurato tra le parti, in conseguenza del contratto di leasing stipulato e delle successive integrazioni, come anche il mancato pagamento dei canoni a partire dalla data dell'1.7.2018.

Parte resistente deduce tuttavia l'indeterminatezza della clausola di indicizzazione e l'usurarietà del tasso di mora, con conseguente diritto alla restituzione delle somme pagate in eccedenza a titolo di interessi.

Entrambe le doglianze risultano infondate alla luce della previsione contrattuale.

Quanto al primo profilo, deve rilevarsi come il Documento di Sintesi n. 1, pag. 2, allegato al contratto e regolarmente sottoscritto, contenga la puntuale regolamentazione dell'indicizzazione, prevedendo quale parametro l'Euribor media mensile 3M rilevato sul Quotidiano Sole 24 ore e quale periodo di adeguamento la fine di ogni semestre contrattuale; inoltre è esattamente indicato il criterio di calcolo del conguaglio, così da consentire all'utilizzatrice di conoscere dettagliatamente tutti gli oneri a proprio carico derivanti dalla detta indicizzazione.

Del resto, è pacificamente riconosciuta come legittima dalla giurisprudenza, l'indicazione di parametri di riferimento certi e individuabili per la determinazione del tasso applicabile, quale il tasso Euribor (Cass. Sez.U. n. 5657 del 23.02.2023)

Inoltre, deve ritenersi legittima la previsione contenuta in contratto di un tasso minimo dell'interesse variabile, indicizzato ad esempio all'Euribor, in quanto la riduzione del rischio della banca comporta altresì una riduzione del tasso di leasing a tutto vantaggio del cliente ed avendo la giurisprudenza escluso che la stessa possa dare vita ad uno strumento finanziario derivato autonomo. (Cass. n. 2510 del 26.1.2024; n. 4659 del 22.2.2021).

E' pacifico peraltro come la prevista indicizzazione possa operare a favore dell'una o dell'altra parte; nel caso in specifico, parte attrice ha documentato, producendo le relative note di credito (all. memoria 183 n. 2), come le fluttuazioni degli indici di conguaglio abbiano determinato, nel periodo di vigenza del contratto, correzioni in favore dello stesso utilizzatore.

E' infondata anche la deduzione di usurarietà del tasso di mora pattuito.

Nel contratto per cui è causa, il tasso di mora è così regolato: “8 punti oltre il tasso dell’Euribor vigente alle singole inadempienze” (art. 8), con la precisazione che *“laddove questo risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all’art. 644 c.p. e art. 2 punto 4 L. 108/1996, all’epoca vigente, al suddetto titolo sarà applicato quest’ultimo tasso”*.

Una tale previsione introduce non un tasso già predeterminato, bensì un criterio di calcolo da utilizzare con riguardo al momento in cui ricorrano i presupposti per l’applicazione.

Alla luce della richiamata previsione, emerge l’erroneità del calcolo operato nella consulenza prodotta, dove la maggiorazione degli 8 punti percentuali viene fatta rispetto all’euribor vigente al momento della stipula.

A ciò si aggiunga che, l’inserimento in contratto della c.d “clausola di salvaguardia”, volta alla riduzione dell’interesse di mora entro il parametro del tasso soglia, ove il criterio indicato ne determini il superamento al momento dell’applicazione, impedisce a monte ogni possibile superamento del tasso soglia.

Sulla legittimità della detta clausola, si è pronunciata tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di Cassazione, in quanto volta a precludere a monte ogni possibile superamento del tasso soglia e ad impedire a monte l’usurarietà del contratto (cfr. Trib. Milano, 3.12.2014; Trib. Roma, 16.9.2014; Trib. Napoli, 4.6.2014 e 9.1.2014, Cassazione civile n. 27586 del 29/10/2019 e n. 26286 del 17.10.2019; Cass. n. 13144 del 15/05/2023).

Significativa al riguardo la pronuncia resa dalla Cassazione a sezioni Unite, n. 19597/20, la quale ha evidenziato come *“la valutazione dell’usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento”*, a conferma quindi della validità della clausola di salvaguardia ove assicurati che il tasso concretamente applicato rimanga entro i limiti.

Nel caso in questione, dunque, la clausola introduce uno sbarramento idoneo ad evitare qualsivoglia superamento del tasso soglia mentre parte resistente neppure

allega l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia applicando correttamente il criterio di calcolo, né la violazione della richiamata clausola.

Infine, va evidenziato che, nella valutazione di eventuale usurarietà, occorre comunque tener conto della maggiorazione richiamata dalla medesima sentenza, in linea con quanto già precedente affermato in giurisprudenza, secondo cui: *“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.*

La deduzione risulta quindi del tutto infondata e da respingere.

Atteso quindi il pacifico inadempimento al contratto di leasing per il mancato pagamento dei canoni a partire da luglio 2018 e preso atto della clausola risolutiva espressa pattuita in contratto, di cui l'attrice ha inteso avvalersi con comunicazione del 15.11.2019, devono ritenersi fondate le domande attrici volte alla dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto e di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni maturati sino alla intervenuta risoluzione del contratto, pari ad € 92.251,86.

Con le note di trattazione scritta e con le memorie conclusionali, la difesa della convenuta CP_3 ha documentato l'intervenuta vendita dell'immobile, deducendo altresì di aver provveduto al rilascio spontaneo del bene ed ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio.

Considerato tuttavia che l'effettivo rilascio dell'immobile non risulta documentato dall'attrice né confermato dalle altre parti che, peraltro, si sono opposte alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, la stessa non può essere accolta.

Parte attrice ha altresì chiesto la condanna della convenuta al pagamento di una indennità di occupazione, commisurata al canone pattuito, dalla risoluzione all'effettivo rilascio ex art. 1591 c.c. o, in subordine, ex art. 2041 c.c.

La domanda non può essere accolta, considerato che le parti hanno previsto all'art. 19 del contratto una clausola penale (commisurata ai canoni mancanti previa detrazione di quanto conseguito dal concedente disponendo del bene), cui l'attrice non ha inteso rinunciare, essendosi anzi riservata di avvalersene a seguito della vendita del bene, con la conseguenza che l'indennità oggi richiesta costituirebbe una duplicazione del risarcimento eventualmente dovuto. Inoltre, va tenuto conto che, nella clausola penale pattuita, è prevista la quantificazione della penale previa detrazione di quanto ricavato dalla disposizione del bene da parte della concedente, dati questi non disponibili in questa sede e necessariamente da considerare al fine di evitare che la concedente consegua dall'inadempimento più di quanto le sarebbe spettato in caso di regolare adempimento.

Pertanto, in conclusione, deve dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing, con condanna della convenuta **CP_3** al rilascio dell'immobile e al pagamento di € 92.251,86 oltre interessi nella misura prevista in contratto.

Le spese tra le originarie parti in causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa, dell'attività svolta e delle spese risultanti dal fascicolo.

Nulla deve disporsi rispetto all'intervento ex art. 111 c.p.c. di **CP_2** in difetto di estromissione della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accerta l'intervenuta risoluzione, alla data dell'1.12.2009, del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. AL 3108170004, stipulato tra **[...]**

[...]

Parte_3 e *Controparte_5* in data 27.02.2007 per come integrato e modificato in data 27.5.2009 e 12.12.2012;

- condanna *Controparte_5* in persona del legale rappresentante p.t., a rilasciare, in favore della proprietaria, libero da persone e cose, l'immobile sito nel Comune di San Vendemiano, Via Alcide De Gasperi, porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale denominato ZENIT 2, costituite da due unità censite al Catasto di detto Comune Sezione Urbana A al foglio 5 particella 1279 sub 38 categoria D/4, PS1-T, e al foglio 5 particella 1279 sub 28 Categoria C/6, PS1;
- condanna *Controparte_5* in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di € 92.251,86 a titolo di canoni scaduti dall'1.7.2018 all'1.12.2019 (data di avvenuta risoluzione del contratto), oltre interessi dalle singole scadenze e nella misura prevista in contratto;
- condanna *Controparte_5* in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente *Parte_1* quale mandataria di [...] *Parte_2* che liquida nella misura di € 634,00 per spese e € 13.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge

Così deciso in Roma il 19/2/2025

Il Giudice

dott.ssa Clelia Testa Piccolomini